



Roj: **SAP V 2680/2005 - ECLI:ES:APV:2005:2680**

Id Cendoj: **46250370092005100230**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **27/05/2005**

Nº de Recurso: **161/2005**

Nº de Resolución: **248/2005**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARIA ANTONIA GAITON REDONDO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO núm. 161/2005 - K -

SENTENCIA número 248/2005

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

D^a Rosa M^a Andrés Cuenca

D. Gonzalo Caruana Font de Mora

D^a M^a Antonia Gaitón Redondo

En la ciudad de Valencia, a 27 de mayo de 2005.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia FORTUNE LLC, representado por la procuradora doña Purificación Higuera Luján.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de Primera Instancia número Tres de Catarroja, en fecha 20 de septiembre de 2004, contiene el siguiente FALLO: "Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora doña Purificación Higuera Luján, en nombre y representación de MC FORTUNE LLC contra MADERAS HISPANIA, SA, por lo cual: procede condenar al demandado al pago de la cantidad de cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y dos euros, en concepto de principal con los intereses legales correspondientes a contar desde la fecha de nueve de mayo de 2003.

Desestimar la demanda reconvencional presentada por el procurador don Sergio Llopis, en representación de MADERAS HISPANIA, SA, frente a MC FORTUNE LLC.

Procede imponer las costas del presente proceso a ambas partes, respondiendo cada una de las propias y de las comunes por mitad."

Auto aclaratorio de Sentencia, de fecha 25 de octubre de 2004, que contiene la siguiente PARTE DISPOSITIVA: "Aclarar la Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2004 en el sentido siguiente:

Procede imponer a la demandada reconvencional, MADERAS HISPANIA, SL, las costas de la reconvención."

SEGUNDO.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de Instancia por la que se estimaba en parte la demanda que, en reclamación de cantidad, formuló la representación procesal de la mercantil MC FORTUNE LLC (en adelante Fortune), y a un tiempo se desestimaba la demanda reconvenzional formulada por la representación procesal de la entidad MADERAS HISPANIA SA (en adelante Maderas Hispania). Interpone recurso de apelación la parte demandada alegando que la sentencia, con manifiesta incongruencia, expone el régimen jurídico aplicable al transporte internacional de mercancías, con expresa cita del Convenio de Bruselas de 1924 y la Ley española de 1949, siendo que estamos ante supuesto de contrato de compraventa en condiciones CIF. Indica que los motivos obstativos a la pretensión de la parte actora vienen referidos por un lado al estado de la mercancía al momento del embarque, considerando a tal efecto que la sentencia no ha tenido en cuenta que al recibirse la mercancía se comprobó que estaba mojada y manchada, que se habían embarcado dos partidas - de haya y cerezo- y que solo una apareció mojada en el puerto de destino, de lo que resulta que ésta última fue cargada en el buque ya mojada, no habiendo tenido en cuenta tampoco la sentencia las posibles causas del estado de la madera apuntadas por el perito, considerando que había un evidente error por el Juzgador de la Instancia en la apreciación de la prueba obrante en autos en relación a este punto. Por otro lado, se refería la recurrente a la falta de entrega por el vendedor de la póliza o certificado del seguro de transporte marítimo, lo que suponía el incumplimiento de una de las obligaciones esenciales de la venta CIF, siendo que, además, y según el contenido de la misma aportada a las actuaciones, no cumplía los requisitos legales al efecto establecidos. El tercer motivo obstativo que alegaba venía referido a la alegada decisión común de resolución parcial del contrato, a la que la sentencia negaba eficacia alguna, sin que el hecho de que estuviera redactado en español supusiera problema alguno para el demandante por entender éste tal idioma, tal y como resultaba del hecho de que el contrato y la factura también estuvieran redactados en español. Entendía que la interpretación del documento de resolución parcial debía ser realizada con arreglo a la literalidad del mismo, resultando el hecho de quedar la madera en los almacenes de la recurrente consecuencia normal de dicho acuerdo.

Así mismo, venía configurado su recurso de apelación en orden a que fuera estimada su demanda reconvenzional, por la que pretendía la recuperación de los gastos aduaneros, portuarios y de transporte de la madera de haya, así como el coste de su almacenamiento, siendo el fundamento de tal reclamación el incumplimiento por la demandante del acuerdo de resolución parcial antes indicado.

La parte actora se opuso al recurso de apelación en el correspondiente escrito que obra unido a las actuaciones y en el que, a un tiempo, formulaba impugnación a la sentencia de la instancia en cuanto a la pretensión indemnizatoria por lucro cesante que le había sido desestimada. Alegaba la parte impugnante que se había producido una suspensión unilateral de un contrato de tracto sucesivo, siendo notorio el daño que ello resultaba para la entidad Fortune, viniendo la cuantía determinada por cuanto de conformidad con el curso normal de las cosas un beneficio empresarial reducido al 10% del volumen de negocio hacía innecesaria su precisa determinación que, por otro lado, exigiría un detenido análisis de los costes en cada concreta operación no producida, así como el estudio de la contabilidad de una empresa extranjera.

La parte demandada solicitó la confirmación del pronunciamiento desestimatorio relativo al lucro cesante solicitado por la parte actora, conforme a las alegaciones que constan en su correspondiente escrito de oposición a la impugnación unido a los autos.

SEGUNDO.-La Sala, analizado que ha sido el contenido de las actuaciones y visionado el acto del juicio que por soporte de grabación audiovisual obra unido a las mismas, está en el caso de confirmar los pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia de la instancia, si bien por los razonamientos jurídicos que, en contestación a los distintos motivos del recurso de apelación e impugnación a la sentencia y dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 465. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a continuación se exponen.

Tal y como resulta del documento unido a los folios 15 y 16 de autos, las entidades Fortune y Maderas Hispania, la primera en condición de exportador y el segundo en el de importador, suscribieron en fecha 7 de junio de 2002 contrato de compraventa de "tablón de haya, cerezo, tilo y otras calidad A", fijando como cantidad la de 60 m3 al mes, con la posibilidad de aumentar siempre que las partes estuvieran conformes. Se estableció en dicho contrato que el transporte se realizaría en condiciones CIF. En ejecución de dicho contrato, la mercantil Fortune vende a la demandada, en fecha 12 de abril de 2003, 128'419 m3 de tablón de haya y 20m3 de tablón de cerezo. Según resulta del conocimiento de embarque obrante al folio 17 de autos por fotocopia y a los folios 54 y 55 por original, en relación con la declaración testifical del Sr. Alejandro (representante de maderas Hispania en Rumania), la madera fue cargada "clean on board" en el buque "Capitán Shyriagin", en el puerto de Constanza -Rumania- el día 12 de abril de 2003, siendo su destino el puerto de Castellón.

Según resulta de la testifical indicada, así como el report emitido por los Servicios Marítimos del Puerto de Consatanza, "Gemma Star" (f. 18), al momento de la carga en el buque se encontraba en buenas condiciones. Expresamente indicó Sr. Alejandro que comprobó el estado de la madera tanto en la serrería como en el

momento del embarque, solicitando el informe que realizó "Gemma Star" en el momento de la carga para confirmar que la madera estaba en buen estado, informe éste que solicitó en razón al importante volumen de madera de que se trataba pues, inicialmente no tenía tal obligación sino tan solo la de comprobar el estado de la madera en la serrería. Sin embargo, parte de la madera llega en malas condiciones (mojada) al Puerto de Castellón - el 9 de mayo de 2003- , como así resulta del documento emitido por la empresa estibadora en el indicado puerto de destino (f.30); no obstante ello, y según resulta de la documentación y declaraciones de autos, ninguna manifestación se hace en tal momento por la demandada y receptora de la mercancía, quien solo un mes después de la recepción, - el 3 de junio de 2003 (f.57)- remite comunicación a Fortune indicando que la madera está estropeada tal y como habían comprobado peritos especializados del gremio de la madera, declarando por tal motivo interrumpidas las compras hasta la aclaración del problema. Dicha comunicación responde al Informe emitido por el Sr. Luis Alberto (f.63), designado por la Cámara de Comercio de Valencia, quien tras inspección girada el día 2 de junio, indica que la madera se presenta en general con azulado, motivado por hongos que en la superficie de las tablas, anverso y reverso, se encuentran afectadas, así como en las cabezas. Indica como posibles causas del azulado mas/menos superficial, el transporte inadecuado y porcentaje de humedad de la misma madera, y del azulado y "pasma" el lugar del almacenamiento, y una posible mala tala /almacenamiento de los árboles/tablas.

Llegados a este punto interesa destacar dos importantes cuestiones que resultan de los datos hasta ahora indicados: primera, que el informe se realiza por Sr. Luis Alberto prácticamente un mes después de que la mercancía haya llegado al puerto de Castellón, debiendo destacarse a este respecto que el propio informante indica que a la fecha en que está girando la inspección de la madera aún está por recibir un camión de madera que debe llegar del puerto (que al parecer llega en dicho momento); segunda, que se valoran como posibles causas del estado de la madera tanto el transporte inadecuado como el lugar de almacenamiento, circunstancia ésta que podría predicarse tanto del almacenamiento de la madera en la propia entidad Maderas Hispania como en las instalaciones del puerto de Castellón habida cuenta que, como hemos indicado, había transcurrido un mes desde que la madera llegó al puerto de destino.

Tras cruzarse diversas comunicaciones en relación con el estado de la madera y el pago del precio, finalmente acude a la sede de la demandada, sita en Alfafar (Valencia), el legal representante de la entidad actora, Jose Carlos , con la finalidad de intentar solucionar el problema, visita que cursa en compañía Sr. Alejandro quien, dado el desconocimiento del idioma español por el Sr. Jose Carlos , sirve de interlocutor (traductor) entre los legales representantes de ambas entidades, si bien éstos al parecer también hablaron entre sí en francés. Finalmente, por ambos se firma un documento, fechado el 11 de junio de 2003, que redactado a modo de carta remitido por Maderas Hispania a Fortune indica "De acuerdo con lo hablado con ustedes y siguiendo sus ordenes, vamos a proceder a pagar parcialmente su factura nº 788 por el valor correspondiente a la madera tabloada de cerezo como muestra de buena voluntad por nuestra parte, quedando el resto de la madera de haya a su disposición en espera de una pronta solución". Aparece firmada dicha misiva por Maderas Hispania y bajo la expresión "conforme" la firma del legal representante de Fortune. Obtiene así el demandante el pago del precio correspondiente a la madera de cerezo, 9.700 Euros (f.19), y queda pendiente el precio de la madera de haya por importe de 42.545 Euros que es lo que se reclama en el presente procedimiento.

Finalmente cabe indicar que, a tenor de las alegaciones vertidas en el escrito de contestación a la demanda en relación con el alegado incumplimiento de la parte demandante en tanto se decía no haber suscrito la póliza de seguros, se incorporó a las actuaciones (f.136) documento acreditativo de la existencia de dicha póliza de fecha 11 de abril de 2003, suscrita con la entidad Allianz, en la que consta como asegurado "Black Sea Crown Shipping SRL", suma asegurada la cantidad de 53.000 Euros, en relación a la mercancía transportada antes indicada, en el buque "K Shyriagin", desde el puerto de Constanza al de Castellón.

TERCERO.-El primer motivo de recurso que ha de ser analizado es el relativo a la fundamentación jurídica contenida en la sentencia apelada, en tanto se argumenta por la parte demandante apelante incongruencia de dicha resolución al exponer como régimen jurídico aplicable el transporte internacional de mercancías, que posteriormente mezcla con la determinación de las obligaciones que incumben a la vendedora en la compraventa con condiciones CIF. A juicio de la Sala tal circunstancia deriva del hecho de que la parte demandante, en apoyo de sus pretensiones, fundamentó su demanda en cuanto al fondo del asunto en el Convenio de Bruselas, en relación con la Ley de 22 de diciembre de 1949 y el artículo 952 del Código de Comercio de 1885, como si de una reclamación por contrato de transporte marítimo se tratase, cuando lo bien cierto es que la relación contractual habida entre las partes, y que justifica la causa de pedir, no es de contrato de transporte, sino de compraventa de mercancías en condiciones CIF, tal y como expresamente se convino en el documento suscrito por ambas partes en fecha 7 de junio de 2002, razón por la que la presente resolución examinará la cuestión debatida al socaire de las disposiciones aplicables al referido contrato de compraventa.

A ello no es obstáculo, ni por ende se incurrirá en incongruencia, el hecho de que la fundamentación jurídica de la demandante venga referida a las disposiciones reguladoras del contrato de transporte internacional de mercancías, pues como indica en diferentes resoluciones el Tribunal Constitucional "los Tribunales no tienen necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse a los razonamientos jurídicos que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, pues la tradicional regla encarnada en el aforismo *iura novit curia* les autoriza para ello" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982); que "por no afectar a la congruencia (*sic*. pueden los Jueces y Tribunales)... utilizar el principio tradicional del cambio de punto de vista jurídico... expresado en el axioma *iura novit curia* y narra mihi "factum", dabo tibi ius, que permiten a aquellos, al motivar sus sentencias, no ajustarse estrictamente a los argumentos jurídicos utilizados por las partes, pudiendo apoyarse en razones de carácter jurídico distintas... sin que en ningún supuesto pueda admitirse que aplicando el principio de referencia el órgano judicial pueda cambiar la acción ejercitada" (SS.T.C. de 18 de diciembre de 1985 y 23 de mayo de 1990); y que no se da tal alteración cuando "la diferencia es de argumentación jurídica, pero no de fundamento o causa" (S.T.C. de 5 de mayo de 1982).

Por tanto, a los efectos de resolver la cuestión debatida, y tratándose de un contrato de compraventa internacional, ha de acudirse a las Reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales (INCOTERMS, 1990), con arreglo a las que en el contrato de compraventa C.I.F (Cost, Insurance and Freight/ Coste, seguro y flete), el vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque, en el puerto de embarque, en la fecha o dentro del plazo estipulados, indicando el apartado A.5 también como obligación de aquél, y con sujeción a lo previsto en B.5, "asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque", circunstancia ésta que determina el contenido de la obligación B.5 del comprador con arreglo a la cual el comprador debe "asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque". En consonancia con tales correlativas obligaciones, es el vendedor (A.3) el que ha de contratar el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino, y obtener por cuenta propia y según lo acordado en el contrato, un seguro en que el comprador, o cualquier otra persona que tenga un interés asegurable en la mercancía, quede facultado para reclamar directamente del asegurador, y proporcionar al comprador la póliza del seguro u otra prueba de la cobertura del mismo. En relación con esta última determinación legal necesario es indicar que, a tenor del contenido de las actuaciones, ha quedado acreditado que la entidad actora cumplió el compromiso legal del apartado A.3, tal y como resulta de la póliza obrante al folio 136, sin que el hecho de que tal póliza pudiera adolecer de ciertas deficiencias en relación con la exigencia que al efecto establece el párrafo segundo del apartado b) de la regla A.3 pueda suponer obstáculo a la reclamación efectuada por Fortune pues, en todo caso, ese eventual defecto no tiene relación de causalidad con el objeto de la reclamación ni con la oposición formulada por la entidad Maderas Hispania, en tanto ésta no alega la imposibilidad de obtener la indemnización de la aseguradora por razón de los términos en que se convino la póliza sino el hecho, ajeno al aseguramiento, de que la madera no tenía las condiciones y calidades convenidas en el contrato, circunstancia ésta que, además, se hace constar un mes después de la llegada de la mercancía al puerto de destino. Así pues, debe ser rechazado tal motivo de apelación.

CUARTO.-Conforme a las reglas Incoterms que se han indicado, una vez la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque, el riesgo de pérdida o daño es asumido por el comprador, entendiendo la Sala que, a tenor del resultado de la prueba practicada tal es el supuesto de autos.

Alega la recurrente que el Juzgador incurre en error al apreciar la prueba practicada por cuanto del relato fáctico resultaba que la mercancía ya había sido cargada en mal estado, manifestación ésta que no puede compartir la Sala pues, precisamente por razón del resultado probatorio cabe concluir que fue durante el transporte o tras la descarga de la mercancía del buque cuando esta resultó dañada. En tal sentido ha de tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

La declaración testifical de Alejandro , representante de Maderas Hispania en Rumania, que trabaja como Agente Comercial siempre con dicha empresa. Este testigo manifestó que intervino en la compra de la madera objeto de autos, la que se verificó en Rumania, y que inspeccionó la misma tanto en la serrería como durante su embarque en el buque, manifestando de forma expresa que la madera era buena y estaba en buen estado.

La certificación emitida por los servicios marítimos del puerto de Constanza, "Gemma Star", en la que, en relación a las partidas de madera cargadas a bordo del buque "Capitán Shyriagin", se manifiesta que inspeccionada la mercancía, antes y durante la carga, la misma se encuentra en buen estado. Dicha certificación fue expresamente solicitada por el Sr. Alejandro para asegurarse y certificar la calidad de la madera, dada la importante cantidad que se embarcaba.

Es al momento de la llegada de la mercancía al puerto de Castellón cuando la empresa estibadora "Terminal de Castellón SA", manifiesta que "la estiba de los fardos (está) en muy mala condición" y que "la madera está

mojada". Este hecho, en relación con los dos anteriores, permitiría establecer que es precisamente durante la travesía cuando la madera pudo resultar dañada, extremo éste que también aparece mencionado en el informe Sr. Luis Alberto .

No consta, sin embargo, manifestación alguna de la parte demandada al momento de su recepción, no siendo hasta principios de junio cuando se hace saber a la demandante el estado de las maderas, una vez realizado el informe emitido por Sr. Luis Alberto que, como ya se indicó antes, inspeccionó la madera casi un mes después de su llegada al puerto y, además, establece causas alternativas del estado entre las que se encuentra el almacenamiento de las maderas que bien pudiera ser tanto el correspondiente al periodo de tiempo que estuvieron en el puerto de Castellón como el que estuvieron en los propios almacenes de la entidad demandada.

En cualquier caso, y a tenor del resultado probatorio, no cabe establecer el daño de la mercancía con anterioridad al momento en el que las mismas fueron colocadas sobre el buque que la transportó, razón por la que no cabe imputar responsabilidad alguna al vendedor, dadas las condiciones CIF de la venta, manteniendo su derecho a la obtención del precio fijado en el contrato. Finalmente indicar que no obsta a cuantas consideraciones han sido expuestas, el contenido del documento aportado como nº 12 del escrito de contestación a la demanda y que la entidad apelante califica de convenio de resolución parcial de la compraventa, pues de la declaración testifical e interrogatorio de parte resulta acreditado que el Sr. Jose Carlos , Legal Representante de la demandante, desconoce el idioma español en que está redactado, sin que el hecho de que también aparezcan redactado en el mismo idioma el contrato de compraventa y la factura permita presumir, como indica la parte apelante, que aquél lo entiende, pues no se han justificado las circunstancias en que tales documentos fueron redactados o traducidos, mientras que el documento nº 12 fue redactado de forma unilateral por la entidad demandada sin que conste que el Sr. Jose Carlos fuera asistido por persona que le tradujera el texto del documento a su idioma comprendiendo así su alcance y efectos, dándose la paradoja que la persona que también estaba presente en tales conversaciones, Sr. Alejandro , hablaba español pero el idioma en el que el demandante y el demandado siguieron las conversaciones fue el francés. El propio legal representante de Fortune indicó en prueba de interrogatorio de parte que firmó dicho documento como condición para obtener el pago parcial -correspondiente a la madera de cerezo- como así efectivamente resulta del contenido de los autos, manifestando de forma expresa que nunca renunció al pago del resto del precio, renuncia que, desde luego, tampoco resulta del contenido del documento nº 12.

De conformidad con lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación de la parte demandada en relación con los motivos de oposición a la reclamación formulada por la entidad demandante, lo que obviamente conlleva la lógica desestimación de dicho recurso también en relación con la pretensión de que le fuera estimada su demanda reconvenzional, que basaba en el incumplimiento por la entidad Fortune de lo convenido en el documento nº 12, en tanto al mismo, y por lo indicado, no se le puede dar la validez y efectos de resolución parcial en los términos que se pretende por la recurrente.

QUINTO.-La parte demandante impugnó la sentencia en el pronunciamiento relativo a la desestimación de su petición de indemnización por lucro cesante, alegando que se trataba de un contrato de tracto sucesivo y que la interrupción decidida unilateralmente por la parte demandada determinaba la existencia de un daño que se fijaba, atendiendo al curso normal de las cosas, en el importe de un beneficio empresarial que fijaba en el 10% del volumen de negocio convenido.

El artículo 1101 del Código Civil determina que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellos; en relación con dicho precepto reiteradamente tiene declarado nuestra jurisprudencia que la existencia y prueba de los perjuicios es una cuestión de hecho, y por lo tanto es necesario que se acrediten por la parte que los alega. A este respecto la parte actora, y en relación con la pretensión indemnizatoria solicitada, se limitaba a indicar que se había sufrido un perjuicio patrimonial por el incumplimiento contractual no justificado, fijando su importe en la cantidad de 5.500 euros mensuales desde el mes de junio de 2003 hasta la completa ejecución de la resolución judicial, sin dar explicación alguna de las razones o cálculos por los que se llegaba a semejante cifra. Posteriormente, y ya en el momento de las conclusiones del acto del juicio, determinó el cálculo en los términos que han sido indicados.

No puede considerarse, sin embargo, que tal determinación cumplimente las exigencias legales necesarias para su estimación, pues ni puede basarse el cálculo en meras presunciones o estimaciones carentes de los necesarios criterios de contabilidad (ingresos, gastos, costes, etc), ni desde luego cabe fijar los criterios de la determinación cuantitativa en semejante fase del juicio, cuando ya la contraparte está totalmente privada de la posibilidad de oponerse y practicar la correspondiente prueba en relación a la pretensión económica así fijada, situación ésta de indefensión que no puede encontrar amparo en la presente resolución.



QUINTO.-Con arreglo a lo prevenido en el artículo 398 de la LEC , se han de imponer a la parte apelante las costas causadas en la alzada por su recurso, y a la parte impugnante las devengadas por su impugnación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de MADERAS HISPANIA SA, así como la impugnación a la sentencia formulada por la representación procesal de MC FORTUNE LLC, ambos contra la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2004, aclarada por Auto de 25 de octubre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Catarrazo en autos de juicio ordinario nº 435/05 , confirmamos los pronunciamientos de dicha resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas por su recurso y a la parte impugnante las devengadas por su impugnación.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.